

Общество с ограниченной ответственностью «АНГЕЛ-ДЕНТ»

Место оказания услуг: стоматология «Ангел-Дент», 143968, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д. 22, тел. +7 (910) 458-88-08

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № Л041-01162-50/00299266 от 19.07.2016, предоставлена бессрочно

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «АНГЕЛ-ДЕНТ»

_____ / С. И. Геворкян

« ____ » _____ 20__ г.

ПОЛИТИКА**в отношении обработки персональных данных**

Утверждена приказом руководителя. Разработана в соответствии с ч. 2 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Размещается в свободном доступе на сайте оператора и на информационном стенде.

1. Общие положения

- Оператор персональных данных — Общество с ограниченной ответственностью «АНГЕЛ-ДЕНТ» (ОГРН 1135012000936, ИНН 5012077543, КПП 504101001), место нахождения: 143968, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д. 22, помещение V; далее — Оператор или Клиника. Медицинская деятельность осуществляется на основании лицензии № Л041-01162-50/00299266 от 19.07.2016, предоставленной бессрочно.
- Политика определяет порядок обработки персональных данных и сведения о реализуемых требованиях к их защите. Политика применяется ко всем персональным данным, которые Оператор получает от субъектов и третьих лиц, независимо от способа обработки — на бумаге, в медицинской информационной системе, в телефонии и мессенджерах, на сайте Клиники.
- Политика действует бессрочно, до утверждения новой редакции. Действующая редакция размещена на сайте angel-denta.ru в свободном доступе.
- Основные понятия используются в значениях, установленных ст. 3 Федерального закона № 152-ФЗ.

2. Правовые основания обработки

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в том числе ст. 13 — врачебная тайна, ст. 22 — информация о состоянии здоровья, ст. 79 — обязанности медицинской организации); Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
- Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утв. постановлением Правительства РФ от 30.05.2026 № 659; договор на оказание платных медицинских услуг, заключаемый с пациентом; информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство.
- Налоговый кодекс РФ (пп. 3 п. 1 ст. 219 — социальный налоговый вычет, выдача справки об оплате медицинских услуг); Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; Трудовой кодекс РФ — в части данных работников; согласие субъекта — в случаях, когда оно требуется.
- Обработка сведений о состоянии здоровья ведётся в медико-профилактических целях, для оказания медицинских услуг лицом, обязанным сохранять врачебную тайну; в этом случае согласие субъекта не требуется (п. 4 ч. 2 ст. 10 Федерального закона № 152-ФЗ). Это не освобождает Оператора ни от одной из прочих обязанностей, предусмотренных законом.

3. Категории субъектов и состав обрабатываемых данных

- Пациенты и их законные представители: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, данные документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, номер телефона, адрес электронной почты, сведения о состоянии здоровья (анамнез, диагнозы, планы и результаты лечения, рентгеновские изображения, фотопротоколы, слепки и цифровые модели), сведения об оплате.
- Лица, обратившиеся за консультацией, но не заключившие договор: фамилия, имя, номер телефона, содержание обращения, источник обращения.
- Работники, кандидаты на трудоустройство, представители контрагентов — в объёме, необходимом для трудовых и гражданско-правовых отношений.

- Посетители сайта Клиники: данные, передаваемые браузером (IP-адрес, сведения о браузере и устройстве, файлы cookie, данные систем веб-аналитики), а также сведения, которые посетитель вводит в форму записи.
- Посетители помещений Клиники: изображение, полученное системой видеонаблюдения в зонах общего пользования. Биометрическая обработка (распознавание лиц) не применяется.
- Оператор не обрабатывает персональные данные, не относящиеся к заявленным целям, и не собирает избыточных сведений.

4. Цели обработки

- Заключение и исполнение договора на оказание платных медицинских услуг, включая запись на приём, напоминание о визите, ведение медицинской документации и расчёты.
- Оказание медицинской помощи, в том числе диагностика, лечение, профилактика, изготовление ортопедических и ортодонтических конструкций с привлечением зуботехнической лаборатории.
- Исполнение обязанностей, установленных законом: ведение и хранение медицинской документации, бухгалтерский и налоговый учёт, выдача справок об оплате медицинских услуг для налогового вычета, передача сведений в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, ответы на запросы уполномоченных органов.
- Рассмотрение обращений, претензий и заявлений, защита прав и законных интересов Оператора, в том числе в суде.
- Информирование о работе Клиники и об услугах — только при наличии отдельного согласия субъекта, которое может быть отозвано в любой момент.

5. Принципы и условия обработки

- Обработка ведётся законно и справедливо, только для заявленных целей; объём и содержание данных не избыточны по отношению к целям; данные точны и при необходимости актуализируются.
- Хранение ведётся в форме, позволяющей определить субъекта, не дольше, чем этого требуют цели обработки или закон. Медицинская документация хранится в сроки, установленные для медицинских документов; бухгалтерские документы — не менее 5 лет; записи видеонаблюдения — 30 дней; данные лиц, обратившихся, но не заключивших договор, — не более 1 года.
- По достижении целей обработки, а также при отзыве согласия (если обработка велась на его основании) данные уничтожаются или обезличиваются в сроки, установленные ст. 21 Федерального закона № 152-ФЗ. Факт уничтожения фиксируется актом.
- Базы данных, в которых ведётся сбор персональных данных граждан Российской Федерации, находятся на территории Российской Федерации (ч. 5 ст. 18 Федерального закона № 152-ФЗ). Трансграничная передача не осуществляется.

6. Передача персональных данных третьим лицам

- Сведения, составляющие врачебную тайну, разглашению не подлежат, кроме случаев, предусмотренных ст. 13 Федерального закона № 323-ФЗ, и случаев, когда пациент дал письменное согласие.
- Данные могут передаваться: зуботехнической лаборатории и диагностическому центру — в объёме, необходимом для изготовления конструкции или проведения исследования; оператору медицинской информационной системы и оператору связи — в рамках технической поддержки; банкам и операторам фискальных данных — при расчётах; аудиторам, юридическим представителям и страховщикам профессиональной ответственности — при защите интересов Оператора.
- Если обработка поручается другому лицу, поручение оформляется договором, в котором указаны перечень действий, цели, обязанность соблюдать конфиденциальность и требования к защите данных (ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 152-ФЗ). Согласие субъекта на такое поручение не требуется, ответственность перед субъектом несёт Оператор.
- Передача сведений в государственные информационные системы в сфере здравоохранения и уполномоченным органам осуществляется в случаях и порядке, установленных законом.

7. Меры по обеспечению безопасности данных

- Назначены ответственный за организацию обработки персональных данных (ст. 22.1 Федерального закона № 152-ФЗ) и лицо, ответственное за обеспечение безопасности данных в информационных системах.
- Утверждён перечень работников, допущенных к обработке; с каждого из них взято письменное обязательство о неразглашении врачебной тайны и персональных данных, работники ознакомлены с Политикой и локальными актами.
- Бумажные носители (медицинские карты, договоры, согласия) хранятся в запираемых шкафах в помещениях с ограниченным доступом; документы не оставляются на стойке администратора без присмотра; монитор администратора развёрнут так, чтобы данные не были видны посетителям.
- В информационных системах применяются разграничение прав доступа, индивидуальные учётные записи и пароли, антивирусная защита, резервное копирование, средства защиты информации, прошедшие оценку соответствия; определены угрозы безопасности и необходимый уровень защищённости (постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119).
- Проводится внутренний контроль соответствия обработки требованиям закона; результаты оформляются актом не реже одного раза в год.

8. Права субъекта персональных данных

- Субъект вправе получить сведения об обработке своих данных, требовать их уточнения, блокирования или уничтожения, если они неполны, устарели, неточны, получены незаконно или не нужны для заявленной цели, а также отозвать согласие, если обработка ведётся на его основании.
- Пациент вправе непосредственно знакомиться с медицинской документацией и получать её копии (ч. 4 и ч. 5 ст. 22 Федерального закона № 323-ФЗ) — на основании письменного заявления, в порядке, утверждённом приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2021 № 1050н. Плата за это не взимается.
- Запрос направляется в письменной форме по адресу Клиники либо по электронной почте angel.dent@bk.ru. Запрос должен содержать сведения, подтверждающие личность заявителя (в том числе данные документа, удостоверяющего личность), и сведения о взаимоотношениях с Оператором. Ответ даётся в срок, установленный законом.
- Отзыв согласия на информирование об услугах не влечёт отказа в медицинской помощи: лечение и ведение документации ведутся на основании закона и договора.
- Субъект вправе обжаловать действия Оператора в Роскомнадзоре (Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу) и в суде.

9. Действия при инцидентах

- При неправомерной или случайной передаче (предоставлении, распространении, доступе) персональных данных Оператор уведомляет Роскомнадзор в течение 24 часов о произошедшем инциденте и в течение 72 часов — о результатах внутреннего расследования и о виновных лицах (ч. 3.1 ст. 21 Федерального закона № 152-ФЗ).
- Инцидент фиксируется актом, проводится внутреннее расследование, принимаются меры по устранению причин; при наличии оснований субъекты уведомляются о случившемся.

10. Сайт, файлы cookie и аналитика

- Сайт Клиники использует файлы cookie и системы веб-аналитики для обеспечения работы форм, оценки посещаемости и качества рекламы. Посетитель может отключить cookie в настройках браузера; часть функций сайта при этом может стать недоступной.
- Отправляя форму записи, посетитель передаёт имя и номер телефона для обратной связи. Эти данные используются только для ответа на обращение и записи на приём.

11. Заключительные положения

- Политика пересматривается при изменении законодательства, а также при изменении состава обрабатываемых данных или используемых систем.
- Вопросы по обработке персональных данных направляются ответственному за организацию обработки: 143968, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д. 22, тел. +7 (910) 458-88-08, angel.dent@bk.ru.